

[예상][07.02-2]거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

【문제 7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 취소처분"을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제 8 조 제 2 항에 따라 민사소송법상의 "가처분" 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음 2) 특히 거부처분에 대한 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상 집행정지 제도로는 목적을 달성할 수 없는 이유와 가처분의 필요성 및 허용 여부에 대해 논하라.